تلخيص الدرس الاول في مادة الفقه

بطاقة الدرس

- **العنوان :**مدخل إلى الفقه وكتاب *الرسالة* للإمام ابن أبي زيد القيرواني
- **موضوع الدرس ومحوره الرئيس :**تعريف الفقه لغة واصطلاحًا، تعريف بالإمام ابن أبي زيد القيرواني، مكانة ومضمون ومنهجية كتاب *الرسالة* ودور شروحها.
- **الفكرة العامة (موجزة) :**الفقه علم عملي يضبط عبادة المسلم ومعاملاته، وكتاب *الرسالة* لابن أبي زيد مرجع مختصر ودقيق في المذهب المالكي طلبه شيوخه ونال قبول العلماء لسهولة عرضه وحرصه على تعليم الناشئة.
- **أهداف التعلّم (قابلة للتحقق):**
  - أن يوضح الطالب تعريف الفقه لغة واصطلاحًا.
  - أن يذكر سيرة موجزة للإمام ابن أبي زيد ومكانته في المذهب المالكي.
  - أن يعدد خصائص ومقاصد كتاب *الرسالة* ومكوناته الأساسية.
  - أن يميز منهج المؤلف في التبسيط والاعتماد على مذهب مالك.
  - أن يستعمل شرح أبي الحسن والعدوي لفهم المسائل المركبة من متن الرسالة.

خريطة الدرس

1. مدخل عام إلى الفقه
   - تعريف لغوي
   - تعريف اصطلاحي
   - مصادر الأحكام العملية المذكورة في الدرس
2. تعريف بالإمام ابن أبي زيد القيرواني
   - نسبه ومكانته وسيرته العلمية
   - مؤلفاته ومآثره
3. كتاب *الرسالة*
   - مكانته العلمية وتاريخ تأليفه
   - مضمون الرسالة (موضوعاتها ومكوناتها)
   - منهجية المؤلف وأهدافه التربوية
4. الشروح المعتمدة على المتن
   - شرح أبي الحسن وحاشية العدوي ودورهما في توضيح المتن
5. درجات التطبيق والتقويم والأنشطة

التلخيص العلمي العميق

1.تعريف الفقه

- **الفقه لغة :**يعني *الفهم*، ويأتي بصياغات متعددة في العربية: فَقِهَ، يُفْقَهُ، فِقاهة. الدلالة اللغوية تشير إلى الإدراك والبيان.

- **الفقه اصطلاحًا :***العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية*.
- **ملاحظات من الدرس:**
  - الفقه خصّ لعلم الشريعة لعلو مرتبته وخدمته للعلوم الأخرى.
  - طرق تلقي الأحكام الأساسية أربعة بحسب كلام الدرس :**الألفاظ - الأفعال - الإقرار - القياس .**
    - الألفاظ: نصوص لفظية من النقل.
    - الأفعال: أحكام مستنبطة من أفعال الرسول أو الواقعة العملية.
    - الإقرار: دلالات على الجواز من إقرار الناس.
    - القياس: استعمال العقل لبيان حكم مسألة شبيهة بأخرى منصوصة.
  - الإجماع وغيره من الأدلة تتبع هذه الطرق ولا تعد مستقلة منفصلة عنها بحسب شرح المحاضر.

.2تعريف الإمام ابن أبي زيد القيرواني

- **الاسم والمكانة :**أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، من نفزاوة، ولد بالقيروان سنة 300 هـ تقريبًا.
- **سيرته العلمية وأدواره:**
  - حفظ القرآن وبرز في علوم الشريعة مبكرًا.
  - ألّف *الرسالة* وهو ابن 17 سنة بطلب من شيخه محرز بن خلف.
  - لُقّب بـ"مالك الصغير" و"خليفة مالك" عند بعض العلماء.
  - صنّف عدة مصنفات منها :*الرسالة*، *النوادر والزيادات*، *اختصار المدونة*، وكتبًا في التفسير والتوحيد وغيرها.
  - كان ذا ورع وإحسان وعناية بالطلبة.
- **وفاته :**اختلفت الروايات في سنة الوفاة (ذكر الدرس سنة 300 هـ مع اختلاف التراخيص).

.3مكانة كتاب *الرسالة*

- **الدرجة العلمية :**من أهم مختصرات الفقه المالكي، يأتي بعد *الموطأ* و*المدونة* في الذكر والمكانة.
- **مميزات الكتاب:**
  - *اختصار ودقة*، اشتمل على نحو *4000مسألة* و *400حديث* بحسب ما ذكر الدرس.
  - انتشر انتشارًا واسعًا، تُرجِم إلى لغات أخرى، وعلّق وشُرح له شروح وحواشي كثيرة عبر الزمان.
  - قُدِّر ثمنه عند بعض الروايات بثمن ذهبي لندرته واعتناء الناس به.
- **دافع التأليف :**طلب شيوخه منه التلخيص والتبسيط، لا تأليفًا اعتباطيًا، وكان قصده تعليم الناس والناشئة خاصة.

.4مضمون الرسالة

- تضمّن مقصورا على ما يجب من أمور الدين: أصول العقيدة - أحكام العبادات (الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، النكاح) - الآداب - بعض النوافل والسنن - فروع فقهية مبسطة.
- بنيها على مذهب الإمام مالك وتوجهه السلفي في العقيدة بتبسيط وقرب من الناس دون غوص في الكلام العقدي الجدل.

.5منهجية المؤلف

- **الطريقة :**تبسيط المسائل، عرض موجز واضح، ترتيب يسهل حفظه للأطفال والناشئة، ومراعاة الإستفادة العملية.
- **الغاية التربوية :**تعليم الفرائض والمسنونات ليألفها الصغار وتستقر في النفوس والجوارح قبل البلوغ.
- **المنهج الأصولي :**استدلالات مقتضبة مع الاعتماد على آراء الفقهاء المستندة إلى المذهب المالكي، مع تبيان مراتب الأدلة أحيانًا.

.6الشروح والحواشي وسبب اعتمادها

- **أبي الحسن المصري**)شرح *كفاية الطالب الرباني* (و**العدوي** (حاشية) من أبرز الشروح :

- يوضّحان المسائل المكثفة في المتن.
- يبيّنان الأدلة من القرآن والسنة والإجماع، ويرجعان إلى آراء شيوخ المذهب.
- يشرحان المباني الأصولية ويحكمان الترجيحات بين الأقوال.
- العدوي يناقش الشارح ويبيّن الرأي المأخوذ وهو مهم لتكوين ملكة فقهية عند الطالب.

- **فائدة الاعتماد على الشروح :**الوصول إلى فهم معمق للمتن المختصر، ومعرفة الخلافات داخل المذهب وأسس الترجيح.

المصطلحات والمفاتيح

- **الفقه (لغويًا) :**الفهم والإدراك.
- **الفقه (اصطلاحًا) :**العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية.
- **الرسالة :**متن فقهي مختصر للإمام ابن أبي زيد يشتمل مسائل العبادات والمعاملات.
- **التبسيط :**أسلوب عرض يسهل الحفظ والتعلم، خصَّ به ابن أبي زيد كتابه.
- **القياس :**استنباط حكم لمسألة جديدة باتباع حكم لمسألة منصوصة لوجود علة مشتركة.

الدرر والوقفات الخاصة

1. **الدرّة - مكانة الفقه :**الفقه ليس علمًا ثانويًا بل هو مخدوم العلوم ومرتكز على تطبيق الشريعة في حياة الناس .
   - موضعها: بداية الدرس عند تعريف الفقه.
   - الفائدة: يذكّر بأولوية الفقه في خدمة الدين والمجتمع.
2. **الوقفة - طرق استقبال الأحكام :**تمييز المؤلف بين الألفاظ والأفعال والإقرار والقياس كأساس لتلقي الأحكام .
   - السبب: يوضح مصادر الاستدلال وكيفية اعتماد الفقيه على كل طريق.
3. **الملاحظة التاريخية :**تأليف *الرسالة* بعمر 17 بطلب شيخ يدل على تراكم علمي وبراعة مبكرة .
   - الفائدة: مثال على تقليد الطلبة لتلخيص العلم ونشره لخدمة التربية الدينية.
4. **الوقفة المنهجية :**هدف الرسالة التربوي - تعليم الناشئة - يشرح سبب اختصار الأسلوب .
   - الفائدة: يبيّن أن الاختصار مقصود وليس نقصًا في العلم.
5. **أهمية الشروح :**المتن المختصر يحتاج شرحًا لتفصيل الأدلة والفرع على الأصول .
   - الفائدة: لا يعتمد الطالب على المتن وحده بل يوازيه الشرح.

)نقلت العبارات الأصلية من التفريغ حيث وردت؛ أما الوقفات فهي استخراجية من المعنى العام(.

ما ينبغي الانتباه إليه

- لا تعتقد أن الاختصار يعني ضعف الأدلة؛ الرسالة مختصرة لكن مبنية على مذهب متين تستلزمه شروح مفصلة.
- لا يجوز نسب أقوال لم تُذكر حرفيًا في التفريغ. أي حكمة أو بيت شعر لم يذكر في التفريغ لا تدرجه كنص منسوب للشيخ.
- تذكّر أن الأقوال عن تواريخ الولادة والوفاة فيها اختلافات وردت بالتفريغ؛ لا تعمم سنة محددة دون مراجعة مصادر تاريخية دقيقة.
- التفريق بين كلام الإمام ابن أبي زيد (المتن) وبين أقوال الشارحين واجب عند النقل.

عبارات للحفظ والاسترجاع

- **الفقه اصطلاحًا :***العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.*
- **مهمّة الرسالة :***تضم جملة مختصرة من واجب أمور الديانة لتعليم الناشئة والعموم على مذهب مالك.*
- **مصادر تلقي الأحكام الأربعة :الألفاظ - الأفعال - الإقرار - القياس.**

وقفات تفاعلية أثناء التعلم (مع إجابات قصيرة)

1. توقّف وفكّر: ما الذي يميّز *الرسالة* عن مصنفات فقهية أخرى؟
   - إجابة :*الاختصار والدقة ومقصده التربوي لتعليم الناشئة، واعتماده على مذهب مالك.*
2. استرجع: ما هي الطرق الأربع لتلقي الأحكام المذكورة في الدرس؟
   - إجابة :*الألفاظ، الأفعال، الإقرار، القياس.*
3. ميّز: ما الفرق بين الاختصار في المتن والشروح التفصيلية؟
   - إجابة :*المتن يعرض المسألة موجزًا للاحتفاظ بها، والشروح تفصل الأدلة وتبيّن المرجيحات.*
4. اكتشف الخطأ: هل يمكن أخذ فتوى فقط من المتن دون شرح؟ ولماذا؟
   - إجابة :*الخطأ؛ لأن المتن مختصر وقد يحتاج لتوضيح الأدلة وترجيح الأقوال بالشروح.*
5. طبّق: كيف تشرح الهدف التربوي من الرسالة في عبارة موجزة؟
   - إجابة :*تعليم الفروع العملية والآداب للناشئة ليترسخ العمل بها عند البلوغ.*

تطبيقات واقعية متدرجة

- مستوى أساسي :
  - اذكر مثالًا عمليًا من الحياة اليومية يبين حاجة المجتمع للفقه (مثال: تحديد وقت الصلاة وأحكامه في السفر).
- مستوى متوسط :
  - قارن بين اعتماد الفقيه على النص الصريح (الألفاظ) واعتماده على القياس في مسألة حديثة مثل أحكام التعاملات المالية الجديدة.
- مستوى متقدم :
  - ناقش أهمية مناهج التبسيط في تعليم العقيدة والعبادات للناشئة مقارنة بمنهج الغوص في الكلام العقلي، مع الاستشهاد بمنهج ابن أبي زيد وأثره.

)التطبيقات من إعداد المقرر التعليمي لا تُنسب للمؤلف إذا لم تكن في التفريغ.(

وسائل بصرية مقترحة

- **خريطة ذهنية** تُعرض: تعريف الفقه - مصادر الأحكام - مكانة الرسالة - منهج المؤلف - الشروح. توضع في بداية الوحدة كمخطط مرجعي.
- **جدول مقارنة** يبين: المتن المختصر - الشرح المفصل (أهداف، مخرجات، متى يُستخدم كل منهما).
- لا حاجة لرسوم بيانية معقدة؛ يكفي مخطط نصي منظم.

أسئلة المراجعة والتقويم (مع عناصر الإجابة)

1. فسّر تعريف الفقه اصطلاحًا .
   - عنصر الإجابة :*العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية*.
2. اذكر أربعة طرق لتلقي الأحكام الشرعية حسب الدرس مع مثال لكل طريقة .
   - عناصر: الألفاظ (نص قرآني/حديثي)، الأفعال (سنة فعلية للرسول)، الإقرار (إقرار صحابي بجواز شيء)، القياس (استنتاج حكم لمسألة جديدة).
3. سلّط الضوء على سبب تأليف ابن أبي زيد للرسالة ومميزاتها الأساسية .
   - عناصر: طلب الشيوخ للتلخيص، التبسيط للناشئة، الاختصار، اعتماد المذهب المالكي.
4. لماذا يحتاج متن مختصر إلى شروح؟ أعطِ ثلاث أسباب .
   - عناصر: توضيح الأدلة، عرض الخلافات وترجيحها، كشف المباني الأصولية.
5. اكتشف الخطأ: قال أحدهم: "كتاب الرسالة يحتوي أحكامًا من خارج المذهب المالكي". ما الرد المبني على الدرس؟
   - إجابة نموذجية :*الرسالة مبنية على مذهب مالك وتهدف إلى عرض فروعه على نهج مالكي؛ لذلك لا يُتوقع احتواؤها على أحكام من مذهب آخر كقاعدة*.

بطاقات الاسترجاع (سريعة)

- سؤال: ما تعريف الفقه اصطلاحًا؟
  جواب: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
- سؤال: من هو مؤلف *الرسالة* ومتى ألفها؟
  جواب: الإمام ابن أبي زيد القيرواني، ألفها وهو في السابعة عشرة تقريبًا (سنة 300/326 هـ كما وردت الرواية).
- سؤال: اذكر أربعة مصادر أو طرق لتلقي الأحكام كما وردت.
  جواب: الألفاظ، الأفعال، الإقرار، القياس.
- سؤال: لماذا يحتاج المتن إلى شرح؟
  جواب: لأن المتن مختصر ويحتاج لبيان الأدلة وترجيح الأقوال وشرح المباني.